# AI 时代
# 法律文献检索指北

在纷繁的
信息之间
找到可靠的来源
走向更清晰的思考

LEGAL
RESEARCH
IN THE AGE OF AI

## 检索方法 | 资源导航 | 核验与引用

适用于法律学习 · 学术研究 · 实务资料查找

从问题出发
在文献中穿行
辨别、核验、比较
并建立属于自己的
研究路径




编者
余客

第一版
2026 年 10 月

检索方法 / 资源导航 / 核验与引用

# AI 时代
# 法律文献检索指北

编者　余客

第一版　v1.1 链接增补版
2026 年 10 月
适用于法律学习、学术研究与实务资料查找

本版整理日期：2026 年 10 月 18 日

# v1.1 图谱与 SOP 导航

各章页眉的“配套图谱”和章首页页脚的入口，可直接打开本章操作流程或任务演练。

图谱围绕手动检索，列明输入、操作、判断、补查路径与结束条件。

## 从任务出发

全书任务导航　通用检索 SOP

未检出、无权限、仅摘要：进入受阻与补查决策树

## 按章节打开配套内容

| 章节 | 可点击入口 |
| --- | --- |
| 第一章 | 通用检索 SOP |
| 第二章 | 规范与历史版本 |
| 第三章 | 案例与裁判文书 |
| 第四章 | 检察与公共法律服务 |
| 第五章 | 学术文献 |
| 第六章 | 主体与交易核查 |
| 第七章 | 专项资料 |
| 第八章 | 域外法与国际资料 |
| 第九章 | 三组操作演练 |
| 第十章 | 成果整理与交付 |
| 第十一章 | 工具与开放项目 |

# 操作演练与记录模板

## 三组教学演练

下列演练使用教学设定，展示查询路径、比较方法与阶段成果。实际操作时，在日志中记录自己的查询时间、权限及取得的材料。

历史规范：跨越民法典施行时间的合同问题

类案比较：客户名单争议

检察服务：12309 公开资料与本人案件服务分流

## 六份可复制模板

任务卡与逐轮检索日志

规范与历史版本对照表

类案比较与相反材料记录表

学术文献阅读矩阵

检索报告与交付清单

资源维护与图谱修订记录

## 阅读与更新

配套页面包含 Mermaid 决策树、编号操作说明和独立 SVG 图谱。打开 SVG 可放大阅读，模板可复制后填写。

本 PDF 的配套链接固定到 v1.1 图谱内容，便于回查；后续更新、勘误与新增资源请访问仓库首页。

打开 GitHub 仓库首页与最新内容

https://github.com/Hanyuan9766/ai-era-legal-research-guide

# 编写说明

## 读者与范围

本手册面向法学学生、研究人员及日常从事法律资料查找的读者，以中国内地法律检索为主，兼及港澳台地区、主要外国法域与国际资料。重点训练问题拆解、入口选择、原文核验、类案比较和检索报告制作。

## 使用方法

初学者先读第一至三章；办理具体任务时，按目录转入相关资源专题；形成报告时使用第十章的记录表。第九章通过假设情境演示操作顺序。

## 资源选择

优先列出官方来源，再介绍商业数据库、公开项目及研究指南。官方来源、文本法律地位和事实证明力分别判断。平台公开收录不等于该领域全部材料，任何未检出结果都应附日期、条件与权限范围。

## 版本与来源

本版整理日期为 2026 年 10 月 18 日。正文网址供定位资料，关键规则以书末编号来源说明追溯。商业产品与开放项目依据公开文档介绍，本版未开展付费功能横向测试或项目安装实测。推荐书目按学习主题与使用场景介绍。

# 目录

**v1.1 图谱与 SOP 导航** . . . . . **2**

**操作演练与记录模板** . . . . . **3**

**编写说明** . . . . . **4**

**资料性质与核验原则** . . . . . **8**

**第一章　检索流程与工具选择** . . . . . **9**
1.1 一次检索的完整流程 . . . . . 9
1.2 建立可复用的检索式 . . . . . 10
1.3 检索失败的排查 . . . . . 11
1.4 入口与访问方式 . . . . . 12

**第二章　法律法规与政策文件** . . . . . **14**
2.1 规范文本的检索入口 . . . . . 14
2.2 立法背景与审议资料 . . . . . 15
2.3 历史版本核验 . . . . . 16
2.4 地方文件与裁量基准 . . . . . 17
2.5 信息公开与历史档案 . . . . . 18

**第三章　司法案例与法院服务** . . . . . **20**
3.1 案例与裁判文书入口 . . . . . 20
3.2 案例类型与参照规则 . . . . . 21
3.3 公开答疑与关联检索 . . . . . 22
3.4 跨平台补查 . . . . . 23
3.5 法院公告与在线服务 . . . . . 24

**第四章 检察与公共法律服务 . . . . . 26**
4.1 12309 中国检察网 . . . . . 26
4.2 检察公报与地方渠道 . . . . . 27
4.3 行政复议资料与服务 . . . . . 28
4.4 12348 与法律服务机构 . . . . . 29

**第五章 学术文献与研究资料 . . . . . 31**
5.1 学术数据库与文献追踪 . . . . . 31
5.2 图书与研究指南 . . . . . 33
5.3 课题与研究团队 . . . . . 33

**第六章 主体与交易信息核查 . . . . . 35**
6.1 主体信用与诉讼信息 . . . . . 35
6.2 社会组织与非企业主体 . . . . . 37
6.3 证券金融监管资料 . . . . . 38
6.4 反垄断与经营者集中 . . . . . 39
6.5 资产与登记信息 . . . . . 40
6.6 建筑资质与环境许可 . . . . . 42
6.7 合同示范文本 . . . . . 43

**第七章 专项资源检索 . . . . . 44**
7.1 标准与税收政策 . . . . . 44
7.2 多元解纷与政府采购 . . . . . 45
7.3 知识产权与证券披露 . . . . . 45

**第八章 域外法与国际资料 . . . . . 47**
8.1 主要域外法入口 . . . . . 47
8.2 欧盟国际组织与区际资料 . . . . . 49
8.3 美国与英国案件资料 . . . . . 51
8.4 加拿大与人权资料 . . . . . 51
8.5 国际贸易案例与工作论文 . . . . . 52
8.6 条约与国际仲裁 . . . . . 53

8.7 涉外知识产权 . . . . . 54
8.8 判例后续引用核查 . . . . . 55

**第九章 检索任务示范 . . . . . 57**
9.1 三项基础练习 . . . . . 57
9.2 历史规范检索 . . . . . 58
9.3 类案比较与反例 . . . . . 59
9.4 企业监管信息核查 . . . . . 60
9.5 涉外仲裁专题检索 . . . . . 61
9.6 同一事件的多程序检索 . . . . . 62

**第十章 检索成果与资料管理 . . . . . 64**
10.1 检索记录与报告模板 . . . . . 64
10.2 类案比较记录表 . . . . . 65
10.3 引用与来源记录 . . . . . 66
10.4 AI 辅助检索与核验 . . . . . 67
10.5 资料管理与更新 . . . . . 68
10.6 留档与未检出表述 . . . . . 69

**第十一章 开放项目与延伸阅读 . . . . . 71**
11.1 中文文库与资源导航 . . . . . 71
11.2 文档处理与引文提取 . . . . . 72
11.3 中文教材与操作手册 . . . . . 73
11.4 研究指南与资源维护 . . . . . 74

**来源说明规范与官方文件 . . . . . 75**

**来源说明平台与出版物 . . . . . 76**

**来源说明项目与维护 . . . . . 77**

# 资料性质与核验原则

## 先判断材料回答什么问题

规范文本用于查找行为标准和法律依据；裁判、行政决定和检察文书用于识别具体案件的处理；政策解读、新闻与办事指南用于理解背景和程序。材料由官方发布，并不意味着其每一段内容都是规范条文。

## 区分三种判断

法律效力涉及制定机关、文件类型、适用范围与时间；事实证明力取决于内容、取得方式及相关证据；检索价值则在于材料能否帮助找到问题和原文。三者不能相互替代。

## 原始材料与二次整理

数据库摘要、案例要旨、学术评注和生成式 AI 输出应追踪至对应原文。引用法院意见时核对裁判理由；引用作者意见时核对正文与页码；引用法规时核对条款和版本。

## 访问状态的含义

公开页面：可面向公众浏览，附件或全文仍可能受限。注册或订阅：依账号、机构与套餐开放。身份权限：需具有相应案件或业务资格。访问受阻与未检出应分别记录。

## 保存与使用

保存原文、来源、查询条件和获取时间，按实际授权使用附件。研究留档不自动满足诉讼证据要求；涉及个人信息和未公开案件材料时，仅使用完成任务所必需的信息。

01

第一章

# 检索流程与工具选择

## 1.1 一次检索的完整流程

### 把事实描述改写成检索问题

先写清主体、行为、时间、地点和希望解决的事项。将“对方违约怎么办”拆为合同义务、违约事实、责任形式、程序选择和证据要求。每个子问题单独记录，避免在同一检索式中堆入全部事实。

### 建立关键词组

| 关键词类型 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| 法律概念 | 示例：表见代理、违约金、管理费<br>作用：定位规范与裁判争点 |
| 事实要素 | 示例：授权、印章、验收、付款<br>作用：筛选事实相近的材料 |

| 关键词类型 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| 同义或相关表达 | 示例：注意义务、审查义务；无权代理、代理权外观<br>作用：扩大查找范围 |
| 范围条件 | 示例：法域、时间、法院、文件类型<br>作用：在初步命中后收窄结果 |

### 由宽到窄并保留相反结果

先用核心概念查找通行术语和代表性材料，再加入一个关键事实。结果过多时增加字段限制；结果过少时先撤去地域、年份等限制，再替换同义词。对关键结论分别查找支持与否定的裁判理由，记录导致结论不同的事实条件。

通用检索示意：表见代理 AND（注意义务 OR 审查义务）。各平台的逻辑符、短语匹配和字段语法不同，应以平台帮助为准；不支持逻辑式时分多轮输入。

### 回到原文核实

法规检查公布与施行日期、修订记录、失效信息及适用地域；案例检查案号、审级、裁判日期、生效情况和后续程序；论文检查作者、刊物、年份、页码和实际论证。摘要中的观点必须在正文中找到对应位置。

### 输出并安排复核

至少形成问题清单、核心依据、相反资料、适用分析和待核事项五部分。对时效敏感事项，在提交报告、签约或采取程序行动前，再检查规则与事实是否变化。保存原文、链接、查询条件和检索日期。

## 1.2 建立可复用的检索式

### 先把问题拆成三组词

以“员工离职后带走客户资料”为假设：法律概念可包括商业秘密、竞业限制；行为词包括复制、下载、披露、使用；资料词包括客户名单、交易习惯、报价。先判断问题属于何种法律关系，再分轮检索，不把所有词一次输入。

### 三轮检索示范

第一轮用“商业秘密”定位规范和常用术语。第二轮分别组合“客户名单”“保密措施”，查找争点。第三轮加入已经掌握的关键事实，例如是否签订保密协议、资料是否公开。结果过少时撤掉次要事实词，保留争点。

### 精确定位与字段选择

已有文号、案号、标准号或完整题名时，先用稳定标识定位。研究法院理由时，优先选择平台提供的“本院认为”或“裁判理由”字段；查具体当事人时选择主体字段。不同字段回答的问题不同。

### 逻辑式只作示意

商业秘密 AND（客户名单 OR 客户信息）是概念组合示意。AND、OR、引号、空格和截词符在不同平台可能含义不同；不支持时拆成多轮。先阅读该平台帮助，再记录实际输入内容。

### 保留可重做的记录

记录平台与子库、输入字段、检索式、过滤条件、查询日期和筛选理由。不要只记录结果数量；保存最有解释力的原文及被排除的重要材料。

## 1.3 检索失败的排查

### 没有结果

依次检查错别字和标识格式；撤销年份、地域等筛选；用全称及曾用名分别检索；把生活用语换成法律概念；更换字段或子库。每次只改变一个主要条件，判断是哪项限制导致漏检。

### 结果太多

先限定资料类型，再限定法律关系和争点，最后加入决定性事实。不要仅凭法院层级或最新日期筛选；时间和层级限制可能排除必要的历史材料与相反观点。

### 同一问题出现相反答案

核对事实发生时间、规范版本、程序阶段和证明责任。对案例比较法院最终采纳的理由；对法规检查是否同名异地。把能够解释差异的条件列出来，不以搜索排序决定取舍。

### 网页失效或无法下载

复制完整标题、文号或案号，到原发布机关及其公报重新查找，再用其他数据库补查。只有转载时，注明转载出处及尚未取得原件；不要根据链接失效推断文件已废止。

### 可直接使用的搜索引擎示例

site:court.gov.cn 法答网精选答问诉讼时效

site:samr.gov.cn 经营者集中行政处罚

这些是搜索引擎的站点限定示例，不适用于所有数据库站内搜索。搜索摘要只用于定位，点开原文后再判断。

### 结束与升级

经过关键词和范围调整仍无结果时，列明缺口：公开范围、收录时间、账号权限或检索词尚不确定。转查主管机关、图书馆或其他合法渠道，报告中保留检索边界。

## 1.4 入口与访问方式

### 先用免费官方入口核实

明确规范、裁判或决定的名称后，优先回到发布机关。官方入口的覆盖范围也有边界；一个机关未公开的信息，不能据此推断其他机关或全部历史档案都不存在。

### 再用机构订阅扩大检索

学校、单位或公共图书馆可能提供数据库访问。通过图书馆数据库导航确认订阅范围、校外访问方式及账号要求。平台允许检索，不代表可以获取全部全文或使用所有分析功能。

### 商业工具按任务选择

需要字段筛选、关联资料、双语文本或专业评注时，再选择相应产品。比较同一问题的原文定位、版本提示、相反材料和导出记录，不用数据库宣传数量替代质量判断。

### 本手册的访问标识

“公开”表示设有公众访问页面，附件下载条件见具体条目；“注册或订阅”表示相应功能按账号权限与套餐开放。核对基准：2026 年 10 月 18 日。

### 建立一条替代路径

每个常用工具至少保留一个替代入口：法规回发布机关，案例回法院或其他公开文书库，论文回期刊与图书馆，监管信息回作出决定的机关。替代来源仍须核实版本与完整性。

02

第二章

# 法律法规与政策文件

## 2.1 规范文本的检索入口

| 入口 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| 国家法律法规数据库<br>https://flk.npc.gov.cn/ | 主要用途：法律法规及司法解释等规范文本<br>使用要点：同时查阅历史版本与相关修改决定 |
| 国家行政法规库<br>https://xzfg.moj.gov.cn/ | 主要用途：行政法规文本及沿革<br>使用要点：比对施行时间和历史沿革 |
| 国家规章库<br>https://www.gov.cn/zhengce/xxgk/gjgzk/index.htm | 主要用途：现行有效部门规章和地方政府规章<br>使用要点：历史版本另查制定机关、公报与修改废止文件 |
| 国务院政策文件库<br>https://sousuo.www.gov.cn/zcwjk/ | 主要用途：行政法规、规章及公开政策文件<br>使用要点：区分文件性质，查找附件与配套文件 |

| 入口 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| 最高人民法院 https: //www.court.gov.cn/ | 主要用途：司法解释、司法文件及权威发布<br>使用要点：按标题、文号检索，核对发布原文 |
| 地方人大和政府官网 | 主要用途：地方性法规、规章及地方政策<br>使用要点：从对应地区官网进入法规或政府公报栏目 |

### 操作顺序

（1）用规范名称或法律概念定位文件；（2）阅读调整对象、适用范围与关键条款；（3）查看修改、废止及过渡安排；（4）检索实施细则、配套规则和解释文件；（5）保存与争议时间对应的版本。

### 三个容易混淆的问题

公布日期与施行日期不同。处理历史事实时，不能只下载当前文本，还应核查当时规则及时间效力安排。

同名文件可能由不同机关或地区发布。引用时写明完整名称、制定机关、文号、版本和条款；不凭简称判断效力层级。

政策解读、答记者问和办事指南有助于理解制度，但其性质与规范原文不同。报告中分别列示，不把解读中的表述直接当作法条。

## 2.2 立法背景与审议资料

### 中国人大网与公报

入口：https://www.npc.gov.cn/

访问：公开。查找法律草案说明、审议结果报告、修改情况汇报、常委会公报和公开备案审查资料。它们可以说明制度背景及条文变化，但应与现行法律文本分别标注。

### 从条文回溯立法过程

先在国家法律法规数据库定位正式文本，记录公布日期、通过日期与条款。再在中国人大网按法律名称组合“草案说明”“审议结果报告”等词查找，并记录对应审次与时间。

### 建立版本链

用“原条文—修改内容—施行日期—过渡安排”四项组织材料。草案被删除或修改的内容，可以提供研究线索；不能仅因草案曾出现某表述，就当作最终法律的规定。

### 备案审查材料的使用

按规范名称、问题类型和年份查找公开报告与案例。核对材料讨论的具体规范、审查问题和处理方式；年度报告中的概括性介绍不必然包含完整案件事实与处理文件。

### 替代与补查

从相应人大公报、地方人大官网和正式出版的立法资料集补查。商业数据库的释义或背景资料适合发现线索，关键引文仍记录原始文献名称、时间和页码。

## 2.3 历史版本核验

### 先画事实时间线

分别记录行为发生、法律关系建立、持续履行、损害发生以及程序启动时间。一个案件可能包含多个时间点，不能只以起诉日期选择全部实体规则。

### 再画规范时间线

记录公布、施行、修改、废止日期以及有关时间效力规定。检索现行法时同时打开修改决定与过渡条款；历史事实则保留当时文本与后续文本，逐项分析。

### 逐条填写四个问题

（1）待解决的是实体问题还是程序问题？

（2）关键事实发生在规范实施前、后，还是跨越实施日？

（3）有无专门时间效力、衔接或例外规定？

（4）所选条款与事实之间如何连接？

### 记录模板

规范名称及文号：_____

公布 / 施行日期：_____

适用条款与版本：_____

相关修改及时间效力文件：_____

选择理由和未解决事项：_____

### 核验后的写法

“本项检索围绕某时间段的某行为展开，已保存相关版本；是否适用后续规则，须结合时间效力规定及持续行为事实判断。”有明确结论时紧接具体条文和理由，不以“最新版”替代适用分析。

国家规章库以现行有效规章为主要检索对象。历史材料还应查询制定机关公报及清理决定，不能由库内未命中认定文件从未存在。

## 2.4 地方文件与裁量基准

### 从制定机关查到附件

地方文件先确定地区、机关和事项。在人大、政府及主管部门官网按完整标题、文号检索，再检查政府公报、政策文件库和附件。行政规范性文件、部门规章、政策解读分别标注，不因都出自官网就视为同一类规范。

### 裁量基准怎样查

研究行政处罚时，在主管机关官网组合“事项名称 + 行政处罚裁量基准”，必要时换用“裁量权基准”“裁量标准”。查看配套表格中的违法情形、情节、裁量档次与适用说明，并核对制定依据和地域。

### 用清理目录检查状态

找到文本后，继续查“修改”“废止”“失效”“继续有效”和文件清理结果。目录公布日期、文件施行日期与行为发生日期分别记录；找不到现行状态时写明待核，不根据网页仍可打开推定继续有效。

### 输出一份版本对照

记录：文件名与文号、制定机关、适用地域、公布与施行日期、附件版本、清理决定、事实发生时间及拟引用条款。历史争议保留当时文本，并继续检查过渡规定。

规范检索起点：https://flk.npc.gov.cn/

地方规章及文件还需回到对应机关核对。

## 2.5 信息公开与历史档案

### 网上未检出后的顺序

先换用完整标题、文号、曾用机关名称查原发布机关与公报；其次查地方文件库和历史页面；仍缺资料时，判断应向行政机关申请信息公开，还是向档案馆提出查档申请。两者的对象、条件和程序不同。

### 政府信息公开申请

从拟申请机关官网的“政府信息公开指南”进入，先确定谁制作或保存目标文件。说明文件名称、形成时间、事项和其他识别线索，申请取得已有政府信息；不要把申请写成要求机关替自己论证法律问题。

条例参考：https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/zfxxgkzd/art/2023/art_afa0bd98204d446d8272491b8e461400.html

### 全国档案查询利用服务平台

入口：https://cxly.saac.gov.cn/

按平台要求实名注册，查看目标档案馆的查档范围和须知，再提出申请。可用于历史文件和事实材料的查找；平台连接查档服务，不代表全部馆藏已公开或可直接下载。

官方指南：https://www.saac.gov.cn/daj/qgdacxlyfwptapp/202507/b1810b4388104a2ba7f9df28cc48fdcd.shtml

### 保存过程与结果

将检索、申请、受理、补正和答复分别记录。取得材料后核对形成机关、日期、完整性及复制件说明。申请未获提供、没有权限和材料不存在是不同结果，不能互相替代。

03

第三章

# 司法案例与法院服务

## 3.1 案例与裁判文书入口

| 入口 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| 人民法院案例库<br>https://rmfyalk.court.gov.cn/ | 适合查找的材料：指导性案例和经审核入库的参考案例<br>核验重点：入库编号、裁判要旨与基本事实 |
| 中国裁判文书网<br>https://wenshu.court.gov.cn/ | 适合查找的材料：公开裁判文书及具体案件<br>核验重点：全文、案号、审级与后续裁判 |
| 最高人民法院及其公报<br>https://www.court.gov.cn/<br>https://gongbao.court.gov.cn/ | 适合查找的材料：指导性案例、典型案例、公报案例<br>核验重点：发布批次、原文和案例类型 |

| 入口 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| 北大法宝<br>https://www.pkulaw.com/ | 适合查找的材料：法规案例关联与专题检索<br>核验重点：平台摘要与裁判原文分开核读 |
| 威科先行<br>https://www.wkinfo.com.cn/ | 适合查找的材料：法规案例检索及专业解读<br>核验重点：收录范围、版本与账号权限 |

### 类案比较方法

先在案例库中寻找与争点直接相关的案例，再扩展到公开裁判文书及专业数据库。筛选顺序可以从案由和核心概念开始，再加入决定性事实、地域、法院和时间。上述顺序是检索方法，不是不同案例类型的法律效力排序。

对每个候选案例至少比较四项：法律关系是否相同；决定性事实是否接近；适用规则及其版本是否一致；案件处于实体审理还是程序处理阶段。案件结果相同但理由不同，不能作为同一规则的简单重复证据。

### 阅读与引用

先看诉讼请求和争议焦点，再读事实认定、裁判理由和结论。区分当事人主张与法院认定；确认引用的是法院理由，而非上诉意见。记录支持和不支持本次判断的内容，并解释事实差异。

案例类型、参照规则与援引方式见第 3.2 节。公开文书存在不公开、隐名及收录范围等限制，检索数量不能直接用于推断某法院全部案件的裁判倾向。

## 3.2 案例类型与参照规则

### 指导性案例

指导性案例有专门的参照规则。对基本案情和法律适用相类似的案件，应按有关规定参照其裁判要点；引述时作为裁判理由，不作为裁判依据。还须核对是否与新规则冲突或已被替代。[1][2]

### 入库参考案例

《人民法院案例库建设运行工作规程》第十九条规定法院审理案件应检索案例库并参考入库类似案例；第二十一条明确，相关理由和要旨可以参引，但不作为裁判依据。指导性案例的使用同时适用专门规定。[1]

### 典型案例与普通裁判

典型案例、公报案例和普通裁判须辨明发布方式及案件背景，不能仅因来自官网或被数据库收录，就视为指导性案例。类案比较仍需分析事实、规则版本和争议焦点。

### 提交与回应

依前述规程第二十一条，公诉机关、当事人及辩护人、诉讼代理人等提交入库案例作为控辩或诉辩理由的，法院应在裁判文书说理中回应。报告应写明案例类型、编号、可比事实及拟援引的命题。[1]

### 检索报告的写法

先列适用的法律及司法解释，再列案例及其参照或参考作用。说明相似点、区别与相反材料；对入库案例核对动态调整、出库或替换；对具体案件另查相关后续程序，保存所用版本。

## 3.3 公开答疑与关联检索

### 法答网精选答问

入口：https://www.court.gov.cn/

访问：公开发布的精选答问。使用站内搜索或搜索引擎限定官网，组合“法答网精选答问”与争点，记录批次、日期、问题及答疑全文。

### 公开答问与内网平台

法答网本身为法院干警提供内网咨询交流服务，普通读者使用的是对外发布的精选内容。答问不是司法解释，援引时应结合其引用的规范、假设事实和发布日期分析。[6]

### 法信

入口：https://www.faxin.cn/

访问：注册或订阅，依具体内容与账号。通过法律知识体系、法规和案例的关联发现资料。检索后区分平台整理的规则、出版物观点与裁判原文；替代路径为法院官网、公报和其他案例数据库。

### 律商网 Lexis China

入口：https://www.lexiscn.com/

访问：注册或订阅，依产品权限。适合补充中英双语法律资料及实践指引。以法规名称或业务主题定位，再核对中文原文、版本和译文来源；替代路径为发布机关及机构图书馆。

### 一次检索的输出

将答问、法规、判决和专业评注分列。对核心观点注明“谁作出的何种表述、在什么条件下成立”，避免把不同性质的资料拼接成没有来源层次的结论。

## 3.4 跨平台补查

### 无讼案例

入口：https://wusong.itslaw.com/home

用途：案例与法规检索备选。操作：先用案号或核心争点定位，再核对正文与关联案件。访问和导出范围以当前账号为准；替代入口为人民法院案例库、裁判文书网及其他订阅库。

### 聚法

入口：https://www.jufaanli.com/new_searchcase

用途：按案件内容与字段查找案例。公开帮助介绍了“本院认为”等区段检索；可先选择理由字段，再输入法律概念。高级功能可能需会员；不要把不同区段的命中当作法院均已认可。

### Alpha

入口：https://www.icourt.cc/product/alpha

用途：法律检索与案件协作等业务功能。按当前产品帮助选择法规、案例或相应工具，保存来源与查询条件。访问依账号和套餐；产品集成的管理、AI功能与资料检索分别评估。

### 统一试用题目

使用不含真实敏感信息的同一争点，在多个平台记录：能否找到已知原文；字段是否可控；版本是否清楚；能否发现相反材料；导出是否保留出处。记录用时与缺失项，不直接按结果数量排名。

### 公开说明与实测分开

本页介绍依据提供方公开页面，未验证全部账号功能。平台收录、语法及费用会调整；选用前查看帮助与权限说明。跨库出现同一文书只算一个来源，避免重复计数。

## 3.5 法院公告与在线服务

### 人民法院公告网

查询：https://rmfygg.court.gov.cn/web/rmfyportal/noticeinfo

按当事人、法院、公告内容和类型等可用条件查找送达、开庭、执行或破产等公告。记录公告日期、案号、发布法院及完整内容，必要时向承办法院核对后续状态。

### 人民法院在线服务

入口：https://zxfw.court.gov.cn/

用于相应身份和权限下的案件服务，可从当前页面进入案件、送达、阅卷等功能。它与公众使用的案例库不同；查询特定案件须按要求登录、身份核验并取得相应权限。

### 统一入口与旧链接

遇到旧诉讼服务网址失效时，先从法院官网确认当前入口。最高法已发布平台整合升级公告，不宜继续把旧地方入口列为固定操作路径。

官方公告：https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-4976.html

### 公告不是最终裁判

公告显示的是相应程序事项；庭审信息、当事人主张和裁判理由也应分开。用公告找到案件线索后，继续查相关文书或本人可访问的程序信息；公开检索没有命中不能证明不存在诉讼。

04

第四章

# 检察与公共法律服务

## 4.1 12309 中国检察网

入口：https://www.12309.gov.cn/

从首页进入案件信息公开或检察公开，分别查找公开法律文书、重要案件信息和检察听证公告。适合补充刑事案件及法律监督资料，不应只在法院案例平台检索。

### 公开材料怎样查

先用文号或承办检察院定位，再组合案件主题、文书种类和时间补查；以当前页面提供的字段为准。记录标题、文号、机关、日期及来源。页面未显示全文时，不能仅凭新闻摘要重建文书内容。

### 案件查询与阅卷

案件程序信息查询、律师在线阅卷等属于权限服务。依平台要求办理登录、身份核验、案件绑定和审核；公众可浏览的公开材料与特定案件参与人的查询权限应分开。未登录或未获授权，不能据此判断案件不存在。

### 办事入口另行使用

申诉、控告、国家赔偿及律师执业权利保障等属于办事入口。研究时可阅读指南；正式办理前确认管辖、材料和程序要求。提交申请后，保存受理回执或平台确认记录。

### 结果怎样表述

检察文书、检察机关发布的案情信息与法院裁判分别列示。核查企业时，未检出公开记录不能写成无犯罪或无在办案件；同名主体须结合已公开的身份线索核对，隐名信息可能影响命中。

### 使用说明与操作手册

当前操作要求见平台办事指南。律师在线阅卷历史手册可辅助理解流程，界面与材料以当前页面为准。

https://www.12309.gov.cn/xhtml/pdf/zxyj.pdf

## 4.2 检察公报与地方渠道

### 最高检官网与公报

入口：https://www.spp.gov.cn/

工作信息导航：https://www.spp.gov.cn/spp/gzxx/index.shtml

从相应栏目查找公报、指导性案例、典型案例、白皮书及公开工作资料。查规范时核对标题、文号、发布日期、施行时间和后续修改；公报中的不同材料分别判断性质。

### 案例与检察建议

检索指导性案例时记录批次、案例编号和要旨；检索典型案例时记录发布专题与时间。用争点搭配“民事检察”“行政检察”“公益诉讼”“检察建议”等词补查。发布报道可能只概述办案经过，应继续寻找完整材料和后续处理。

### 地方检察院官网

按案件所在地和承办机关进入省、市、县级检察院官网，与 12309 对应地区页面交叉查询。查地方典型案例、公开听证公告、公益诉讼公告及工作报告时，先确认网站主办单位，再记录地区与发布机关，避免将地方实践概括成全国规则。

### 检察听证与公益诉讼

优先从 12309 当前检察听证栏目及承办检察院公告进入；研究具体事件时保存公告时间、机关、事项及后续结果。听证公告不等于已经作出最终处理；公益诉讼线索提交入口不提供全部公开案件的检索。

### 统计与研究材料

工作报告入口：https://www.spp.gov.cn/spp/gzbg/index.shtml

结合官方办案数据、白皮书和报告核查统计口径。记录期间、地区、案件数或人数等单位，区分受理、办结、提出监督意见等指标，不将不同阶段的数字直接相加。

## 4.3 行政复议资料与服务

### 全国行政复议服务平台

入口：https://xzfy.moj.gov.cn/

适合查阅服务指引，并按平台要求使用申请及进度查询功能。本人案件的服务功能与社会公众可读的案例资料分开使用，不将该平台描述为全部行政复议决定的公开全文库。

### 典型案例与地方决定

司法部栏目：https://www.moj.gov.cn/fzgz/fzgzxzzf/fzgzfygz/

从典型案例、白皮书和工作资料发现问题，再到地方政府或司法行政机关官网查公开决定及相关材料。记录行政行为、争议焦点、处理方式、发布机关与日期。

### 规范版本另行核对

服务页面可能保留历史法规或旧操作说明。法律依据应回到国家法律法规数据库及正式发布机关核对，特别关注修订后的程序规则、适用时间和过渡安排。办事平台能访问，不等于其中每份法规均为现行版本。

### 一份材料回答一个问题

行政机关的原处理、复议决定、法院判决与解读文章分别建档。典型案例摘要适合发现分析路径；需要引用具体事实和理由时，优先取得完整决定或正式发布全文，并查后续程序。

## 4.4 12348 与法律服务机构

### 12348 中国法律服务网

入口：https://www.12348.gov.cn/

从人员机构查询及相关服务栏目寻找律师、公证、司法鉴定和法律援助等资源。该渠道主要帮助定位服务主体和办理途径；法律咨询答复不替代规范原文或个案裁判。

### 地方公共法律服务平台

例如广东法律服务网：https://gd.12348.gov.cn/

地方平台可提供本地机构人员信息及部分文书查验服务。功能、地域覆盖和登录要求各有不同，不能将一省的查验功能表述为全国统一开放。优先由当地司法行政机关官网进入。

### 律师与律所核验

按完整姓名、机构名称或执业证号查找，结合所属律所和执业地区排除同名；再查司法行政机关公开信息及相关变更。机构信息页面只能支持相应身份与状态核对，不能据此推断专业能力或对案件作出胜诉保证。

## 公证与司法鉴定核验

公证机构、鉴定机构及人员分别检索；鉴定事项还需核对业务范围。查验文书时依当地平台要求输入编号等资料。机构存在不等于某份文书真实，文书形式查验也不等于其实体内容已经得到证明。

## 把检索渠道连成任务路径

查检察公开文书用 12309；查检察规则、案例和研究资料用最高检及地方官网；查法律服务主体用 12348 及司法行政机关名录。需要办理申请时，再转入对应办事流程，另行记录提交和受理状态。

05

第五章

# 学术文献与研究资料

## 5.1 学术数据库与文献追踪

| 资源 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| 中国知网<br>https://www.cnki.net/ | 适用任务：中文论文、学位论文及引文线索<br>获取方式：检索与全文权限依账号或机构订阅 |
| 国家哲学社会科学文献中心<br>https://www.ncpssd.cn/ | 适用任务：中文哲学社会科学期刊资料<br>获取方式：按平台规则注册与使用 |
| Google Scholar<br>https://scholar.google.com/ | 适用任务：跨库发现论文和追踪被引<br>获取方式：原文可能位于出版商或机构仓储 |
| HeinOnline<br>https://heinonline.org/ | 适用任务：法学期刊及法律历史资料<br>获取方式：通常通过机构或个人订阅 |

| 资源 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| Web of Science 与 Scopus | 适用任务：引文追踪、研究主题与来源分析<br>获取方式：从机构图书馆的数据库导航进入 |
| 出版社和期刊官网 | 适用任务：核对正式版本、勘误与撤稿<br>获取方式：按题名、DOI 或卷期查找 |

## 从一篇文献扩展到一组文献

先找一篇与问题直接相关的综述或代表性论文，提取术语、关键论点和争议。沿参考文献向前查找理论来源，再用“被引”功能向后查找后续讨论。对同一主题加入不同结论的文章，避免只沿一个作者或学派扩展。

## 英文检索

先确认法律概念在目标法域中的表达，再组合主题词。例如研究自动驾驶责任，可先检索 autonomous vehicles 与 liability，再加入 product liability、negligence 等具体概念。直译中文术语可能漏掉目标法域的习惯用语。

数据库的截词、邻近检索和短语匹配规则并不统一。先查看帮助页，再使用通配符或邻近算符；不要把一种平台的语法直接复制到另一种平台。

## 阅读记录与引文管理

每篇文献记录题名、作者、出处、年份、卷期、页码、DOI、获取路径，以及“观点—证据—局限”。用 Zotero、EndNote 或同类工具管理条目与附件，导入后核对字段。CSSCI、SSCI 是来源或引文索引相关标识，不代表每篇文章都能直接下载全文，也不代替对论证质量的判断。

Google Scholar 是发现工具，其收录和排序不等于完整书目；全文取得另受来源网站及网络条件影响。HeinOnline 与引文数据库也各有学科、年份和文献类型边界。

## 5.2 图书与研究指南

### 国家图书馆法律馆

入口：https://law.nlc.cn/

适合发现法学图书、数据库导航及专题资料。先用题名、主题或作者查书目，再确认馆藏和获取条件；书目可检索不等于电子全文可直接下载。

### 先找指南再找数据库

面对不熟悉的外国法问题，先阅读 GlobaLex 或图书馆的法域研究指南，了解立法与法院体系、法律出版方式和正式引证，再进入原始资料库。记录指南的作者与更新日期。

### 取得全文后的核对

检查题名、作者、版本、出版社或期刊、页码及勘误。书目记录、摘要与书评帮助发现材料；只有阅读相应原文，才能判断作者是否支持拟引用的论点。

### 建立分歧文献组

围绕一个问题保存支持、反对和条件性观点各自的代表文献。每篇填写“主张、依据、适用前提、与其他文献的分歧”，再追踪其引文与后续讨论。

研究指南入口与维护方法见第 11.4 节。

## 5.3 课题与研究团队

### 国家社科基金项目信息平台

入口：https://skygb.people.com.cn/

由项目题名、学科、负责人、承担单位等线索定位相关研究，适合扩展关键词和发现研究团队。记录项目编号、类别和立项年度，避免同名课题混淆。

### 从课题追到成果

以负责人姓名搭配项目题名或关键词，在期刊、出版社、机构主页和图书馆目录补查论文与专著。核对成果中的基金标注，不能只因作者相同便认定属于该项目。

项目公告及相关信息：https://www.nopss.gov.cn/

### 如何用于选题判断

立项记录说明有人开展相关研究，并不证明成果已完成，也不直接证明自己的题目缺乏创新。分别比较研究问题、材料、时期、方法和结论；阅读实际成果后再判断重合与差异。

### 建立追踪记录

每条记录包含项目编号、题名、团队、已找到成果、尚未取得材料和检索日期。把题名相近但问题不同的项目留作比较；未找到论文时写“尚未取得成果”，不写“没有研究”。

06

第六章

# 主体与交易信息核查

## 6.1 主体信用与诉讼信息

| 资源与入口 | 重点记录 |
| --- | --- |
| 企业登记与公示<br>国家企业信用信息公示系统<br>https://www.gsxt.gov.cn/ | 统一社会信用代码、名称、状态及变更 |
| 信用与行政管理信息<br>信用中国<br>https://www.creditchina.gov.cn/ | 决定机关、日期、事项及当前状态 |

| 资源与入口 | 重点记录 |
| --- | --- |
| 执行信息<br>中国执行信息公开网<br>https://zxgk.court.gov.cn/ | 被执行主体、案号、法院及查询日期 |
| 破产重整信息<br>全国企业破产重整案件信息网<br>https://pccz.court.gov.cn/ | 受理公告、管理人及程序进展 |
| 证券信息披露<br>巨潮资讯网<br>https://www.cninfo.com.cn/ | 公告日期、发行主体及原始附件 |
| 企业关联线索<br>企查查、天眼查、启信宝等商业聚合平台 | 曾用名、关联主体与来源链接 |

## 主体识别顺序

先用完整名称定位，再以统一社会信用代码等唯一标识确认。检索曾用名、分支机构和关联主体时分别建档，不把集团、母公司、子公司和实际交易方混为一体。同名自然人信息必须结合合法取得的识别材料核实。

## 组合检索

企业基本信息用于确认主体；信用与行政信息用于发现监管事项；裁判和执行信息用于了解公开纠纷；公告和年报用于查找财务、担保及交易线索。商业聚合平台便于发现关联，但关键事项应回到登记机关、裁判原文或原始公告。

### 结果解释

登记状态不能独自证明履约能力。涉诉记录不等于违法，执行信息不等于全部债务；不同记录的时间和程序状态必须分别说明。商业平台的风险标签应还原为具体事件后再作判断。

征信报告并非任意主体均可公开查询的资料。需要信用报告、非公开登记档案或个人信息时，应通过具备权限的渠道或依法取得授权。报告只保留完成核查任务所需的信息。

商业聚合平台不是登记机关数据库。公开记录、企业自行公示信息与平台推断应区分，关键结论回到原始公告或决定核验。

## 6.2 社会组织与非企业主体

### 先识别主体类型

协会、基金会、社会服务机构等主体不宜仅用企业登记系统核查。先看完整名称、登记证书、统一社会信用代码和登记机关，再选择对应官方名录；交易文件中的简称或品牌名不能代替法定主体。

### 中国社会组织政务服务平台

入口：https://chinanpo.mca.gov.cn/

从查询栏目进入全国社会组织信用信息公示相关服务，结合登记机关公开资料核对登记和信用信息。按名称及统一社会信用代码排除同名，记录状态、查询日期和原始页面。

### 全国与地方信息交叉确认

公开结果来自登记管理机关，出现名称变更、信息不一致或近期更新时，补查对应民政部门公告。异常名录、处罚和注销等事项分别记录，不用单一标签替代对决定原文的阅读。

官方查询说明：https://www.cnts.gov.cn/jmtssmzj/gkmlpt/content/3/3492/post_3492347.html

### 登记不替代业务资格与授权

主体登记、特定活动资格、签字人授权分别核查。事业单位等其他类型主体应另循相应登记管理机关渠道；不能因社会组织平台未命中，就认定一切非企业主体均未登记。

## 6.3 证券金融监管资料

### 证监会公开信息

入口：https://www.csrc.gov.cn/

访问：公开。进入政府信息公开及行政处罚、市场禁入等栏目，按主体、文号、违法事项和时间检索，并补查相关派出机构页面。

### 金融监管总局公开信息

入口：https://www.nfra.gov.cn/

访问：公开。进入政务信息中的行政处罚信息，按银行、保险机构名称和作出决定的机关查找。总局与派出机构信息应按发布层级分别核对。

### 三种材料分别记录

行政处罚决定关注认定事实、处罚依据与结果；监管措施关注整改或监管要求；市场禁入关注对象、业务范围与期间。不要把不同性质的处理混写为同一种处罚。

### 从企业名称查到决定原文

先确认完整名称和统一社会信用代码，补充曾用名，再检索原始决定。涉及自然人时核对其职务、任职期间和关联机构，避免同名误认。对上市主体再查相关信息披露。

### 输出与替代路径

记录决定文号、作出机关、日期、公开出处、处理范围和后续救济或变更。替代入口为相关监管局、交易所及发行人原始公告；“未检出”应附查询条件和日期。

## 6.4 反垄断与经营者集中

### 反垄断执法公开栏目

入口：https://www.samr.gov.cn/fldys/

入口：https://www.samr.gov.cn/fldes/

访问：公开。分别查找相关反垄断执法与经营者集中审查资料；按案件名称、行为类型、行业或发布日期检索。

### 先判断材料类型

垄断协议、滥用市场支配地位等执法案件，与经营者集中审查属于不同任务。经营者集中材料又应区分简易案件公示、附条件批准、禁止决定与违法实施集中的处罚。

### 检索示例

研究某项交易时，先查交易方及交易结构，再检索公告。阅读竞争分析、市场界定和限制性条件；把本案事实与其他案例对照，不仅复制处罚金额或交易规模。

### 公示不等于最终结论

简易案件公示用于提供申报交易等信息，不能直接推断最终批准状态。附条件批准还应追踪条件履行、变更或解除情况，核对后续公开决定。

### 记录与补查

保存主体、交易类型、机关、文号、决定日期及附件。补查市场监管总局通知公告、相关省级机关及交易方披露。年度执法报告可用于背景研究，不能替代具体案件决定。

## 6.5 资产与登记信息

| 资源与入口 | 核验要点 |
| --- | --- |
| 专利与商标<br>国家知识产权局<br>https://www.cnipa.gov.cn/ | 从官网进入查询服务，核对权利人及法律状态 |
| 动产融资登记<br>动产融资统一登记公示系统<br>https://www.zhongdengwang.org.cn/ | 登记主体、登记内容和时间；必要时核对基础交易 |
| 证券与公司公告<br>上海证券交易所<br>https://www.sse.com.cn/<br>深圳证券交易所<br>https://www.szse.cn/ | 资产交易、担保和重大事项的正式公告 |
| 司法拍卖<br>执行法院公告及公告所列拍卖平台 | 标的、案号、法院、权利负担及拍卖文件 |
| 行业资质<br>主管部门官网及其许可查询栏目 | 许可事项、有效期、主体及地域范围 |

| 资源与入口 | 核验要点 |
| --- | --- |
| 基金行业信息<br>中国证券投资基金业协会<br>https://www.amac.org.cn/ | 登记、备案与公示状态及相关提示 |
| 利率与统计数据<br>中国人民银行<br>https://www.pbc.gov.cn/<br>国家统计局<br>https://www.stats.gov.cn/ | 指标定义、时点、单位、口径和数据版本 |
| 网站备案<br>工业和信息化部备案系统<br>https://beian.miit.gov.cn/ | 备案主体与域名的对应关系 |

## 把线索与权利结论分开

登记、公示与备案的法律作用各不相同。动产融资登记、基金备案和网站备案不宜合并理解为权属证明；发现资产线索后，应结合基础交易、登记规则和原始材料核实权利主体、担保或查封状态及相应时间。

## 建立复查节点

对主体状态、许可、执行、资产交易和利率等动态事项，记录查询日期，并在关键决策前复查。新闻、公众号和搜索引擎可用于寻找事件线索；需要使用网页资料时，保存完整页面、链接、发布时间和获取时间，进一步核对原始发布来源。

# 6.6 建筑资质与环境许可

## 建设工程企业与项目

全国建筑市场监管公共服务平台：

https://jzsc.mohurd.gov.cn/

以企业名称、统一社会信用代码等查询企业、人员及项目相关信息。核对资质范围、状态、时间与拟承接业务；资料不一致时回查主管机关及原证书。

## 认证与检验检测

国家认监委查询入口：https://www.cnca.gov.cn/hlwfw/

从当前导航进入认证认可信息公共服务平台等子系统。核对获证主体、证书编号、认证范围和状态。认证、认可、资质认定及单份检测报告各有对象，不能互相替代。

## 环境许可信息

全国排污许可证管理信息平台公开端：

https://permit.mee.gov.cn/

按排污单位和许可证等信息定位，查看许可及许可后公开内容。核对生产地址、许可期限、排放要求及变更状态；取得许可证不等于企业始终符合所有环境要求。

## 统一核查顺序

先确认主体和具体业务，再匹配主管机关及查询系统，最后核对证书与当前状态。输出“核查对象—官方记录—业务相关性—待补材料”；同一集团不同公司、不同项目或生产地址分别建档。

环境事项还可结合许可执行报告、公开监测和处罚资料核查，分别记录许可状态与实际履行情况。

# 6.7 合同示范文本

## 官方合同示范文本库

入口：https://htsfwb.samr.gov.cn/

访问：公开查询与下载。按交易类型查找部委或地方文本，再核对制定机关、版本、适用地域及文本使用说明。

## 法天使

入口：https://www.fatianshi.cn/

访问：注册或订阅，依功能与账号。用于发现商业合同模板及合同工作工具。可按合同类型或条款需求检索，订阅范围见产品说明。替代路径为官方示范文本和行业主管机关。

## 检索示例

起草设备采购合同时，分别查采购合同、质量验收、付款、售后及违约条款。把检索所得文本与实际交付、技术标准、验收流程和风险分配逐项对照。

## 模板核验清单

检查主体身份和签约授权；标的与质量标准；履行期限、地点和验收；价款税费及付款条件；责任与解除；争议解决。每一处空白和备选条款都应明确处理。

## 模板的使用边界

示范文本不当然是必须采用的法定条款；商业模板也不能证明条款适用于当前交易。结合强制性规则、格式条款要求和交易事实修改，保留模板出处、下载日期与修订理由。

07

第七章

# 专项资源检索

## 7.1 标准与税收政策

遇到技术标准、税务、知识产权或特定程序问题时，在通用法规与案例检索之外，增加相应主管机关和专业平台。以下示例用于演示检索路径。

### 全国标准信息公共服务平台

https://std.samr.gov.cn/

用途：查找国家、行业和地方标准，辅助处理产品质量、技术合规与合同验收问题。

示例：以产品名称或标准号定位条目，再查标准状态、实施日期和替代关系。

核验：区分强制性与推荐性标准，并核对适用范围。原国家标准全文公开系统已整合至本平台；部分条目仅提供题录，食品、环境、工程建设等标准还需查主管部门。[5]

### 国家税务总局政策法规库

https://fgk.chinatax.gov.cn/

用途：查找税费政策与税收规范性文件，适合按税种、文号和关键词定位。

示例：研究某项税收优惠时，先查税种与优惠名称，再按文号寻找延期、修改或废止文件。

核验：核对适用期间、纳税主体和条件；区分中央政策与地方执行口径，保留与业务发生时间对应的版本。

## 7.2 多元解纷与政府采购

### 多元解纷案例库

https://dyjfalk.court.gov.cn/

用途：查找调解、仲裁、行政复议等多元解纷实践，帮助设计争议解决路径。

示例：以争议类型和解纷方式筛选，例如物业服务纠纷与调解，阅读参与主体、处理步骤和协议安排。

核验：重点提取方法与适用条件；案例中的协商方案不能直接视为普遍适用的裁判规则。

### 中国政府采购网监督检查

https://www.ccgp.gov.cn/jdjc/

用途：查找政府采购投诉处理、监督检查及处罚信息；严重违法失信记录可从网站相应栏目查询。

示例：以供应商完整名称、项目名称或决定文号检索，回查原始决定及附件。

核验：记录决定机关、日期、适用范围与后续变更；区分投诉事项、认定事实和最终处理结论。

## 7.3 知识产权与证券披露

### 国家知识产权公共服务平台

https://ggfw.cnipa.gov.cn/home

用途：进入专利检索分析、审查信息及公布公告等服务；具体功能与账号要求以子系统为准。

示例：技术检索可从关键词、申请人和分类号展开；权利核查则用申请号或专利号追踪登记及审查资料。

核验：技术方案相近不等于侵权；分开核对权利要求、权利人、法律状态与时间。检索结果不能替代对有效权利范围的分析。

### 港交所披露易

https://www.hkexnews.hk/

用途：查找香港上市公司的公告、年报、招股文件和交易披露。

示例：进入“上市公司公告”的标题搜索，用公司名称或股份代号限定主体，再筛选日期和文件类别。

核验：使用上市公司公告检索而非仅用网站全文搜索。核对发行人、公告日期、文件语言和原始附件，并查阅补充或更正公告。

### 专项资料如何写入报告

分别记录资料性质：标准、税收文件、检察案例、调解方案、行政处理决定、知识产权登记信息或证券披露。每项资料附检索日期与原文链接，并说明它支持的是规则判断、程序选择还是事实线索。

08

第八章

# 域外法与国际资料

## 8.1 主要域外法入口

| 资源与入口 | 检索对象 |
| --- | --- |
| 美国联邦立法<br>https://uscode.house.gov/<br>https://www.congress.gov/ | U.S. Code；法案及立法进程 |
| 美国行政规则与官方出版物<br>https://www.ecfr.gov/<br>https://www.govinfo.gov/ | eCFR；联邦法规和官方出版物 |

| 资源与入口 | 检索对象 |
| --- | --- |
| 美国联邦最高法院 https://www.supremecourt.gov/ | 意见书及法院公开资料 |
| 英国立法 https://www.legislation.gov.uk/ | 原始文本、修订文本与修改信息 |
| 英国与爱尔兰案例资料 https://www.bailii.org/ | 公开判例及相关法律资料 |
| 德国 https://www.gesetze-im-internet.de/ | 联邦法律与法规 |
| 日本 https://elaws.e-gov.go.jp/ https://www.courts.go.jp/ | 法令文本；法院裁判资料 |
| 澳大利亚联邦立法 https://www.legislation.gov.au/ | 联邦立法及版本资料 |

## 检索前先确认管辖层级

美国应区分联邦法与州法、成文法与判例、法律与行政规则。U.S. Code 并不包含州法或全部法院判决。涉及州法时，转入相应州议会、政府或法院官方入口。

英国应区分适用地区及原始、修订文本；德国、日本、澳大利亚也应确认中央与地方规则。eCFR 是持续更新的编辑汇编，并非 CFR 的正式法律版本；正式版本与后续修改可在 GovInfo 核对。[4]

### 专业数据库的用途

Westlaw、LexisNexis、Beck-online、Juris 等可用于专题查找和关联分析，具体功能依产品与订阅而定。通过商业平台找到规则或案例后，保存正式出处；需要判断判例后续效力时，查阅相应引证服务并核对后续判决。

译文用于理解时应标明语言与来源。涉及关键法律概念、限定词或适用条件，应与原文逐项核对；机器翻译不宜直接充当权威译文。

BAILII、CourtListener 和 CanLII 属于非政府法律资料服务。辨识平台性质与文本来源，不能将公开访问等同于官方正式版本。

## 8.2 欧盟国际组织与区际资料

| 资源与入口 | 主要用途 |
| --- | --- |
| EUR-Lex<br>https://eur-lex.europa.eu/ | 欧盟条约、法规、指令及相关文件 |
| 欧盟法院<br>https://curia.europa.eu/ | 欧盟法院案件与裁判资料 |
| 联合国条约库<br>https://treaties.un.org/ | 条约文本、参加状况及相关声明 |
| 联合国国际贸易法委员会<br>https://uncitral.un.org/ | 示范法、规则、公约与工作文件 |
| 海牙国际私法会议<br>https://www.hcch.net/ | 公约文本、缔约状态与配套资料 |
| 国际法院与国际刑事法院<br>https://www.icj-cij.org/<br>https://www.icc-cpi.int/ | 各自管辖范围内的案件及程序资料 |

| 资源与入口 | 主要用途 |
| --- | --- |
| 世界贸易组织与世界知识产权组织<br>https://www.wto.org/<br>https://www.wipo.int/ | 贸易争端及规则；知识产权资料 |
| 香港澳门台湾地区<br>https://www.elegislation.gov.hk/<br>https://bo.io.gov.mo/<br>https://law.moj.gov.tw/ | 香港电子法例；澳门公报；台湾地区法规 |

### 欧盟文件的识别

优先记录文件类型、编号、日期及 CELEX 号等稳定标识。区分法规、指令、决定、提案和指南。查看汇编文本时，还应检查修改文件、适用日期，以及页面对文本法律地位的说明。

### 条约的核验

找到条约正文后，还需核对相关国家或地区是否参加、何时生效、是否提出保留或声明，以及有无议定书和适用范围限制。签署、批准、加入和生效不是同一状态，不能仅凭签署名单判断案件适用。

### 案例与实施资料

国际法院、国际刑事法院和贸易争端解决机构具有不同的管辖与程序。记录案名、案号、文书类型和日期，区分诉状、临时措施、判决及单独意见。研究实施情况时，再查相关国家的国内法与主管机关资料。

条约在具体案件中的适用还须核对有关国内实施规定及司法解释。参加条约、条约对该国生效与国内适用方式是不同问题。

## 8.3 美国与英国案件资料

### CourtListener / RECAP

https://www.courtlistener.com/

用途：CourtListener 提供美国司法意见等资料；RECAP 提供部分联邦法院诉讼文件，可补充公开案件检索。

示例：先按案名、法院或引证定位案件，再进入 RECAP 查看案件目录和已收集文件。

核验：RECAP 并非完整的 PACER 档案。未收录文件不代表案件或程序不存在；核对法院、日期、案号与后续程序。

### Find Case Law

https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/search-and-browse

用途：英国国家档案馆提供的官方判例服务，主要覆盖英格兰和威尔士的有关法院、审裁机构。

示例：优先使用中立引证或案名定位，再按法院和日期限定，下载原文。

核验：先查看平台的 courts and coverage 说明。不同法院与年份的覆盖不同，不能视为整个英国全部判决的完整集合。

### 判例使用顺序

确认法域与法院层级 → 定位原文 → 阅读判决理由 → 查后续程序及引用情况。平台收录本身不能证明判例仍具效力或适用于当前问题。

## 8.4 加拿大与人权资料

### CanLII

https://www.canlii.org/

用途：查找加拿大法律、判例及评论资料，适合按联邦、省或地区展开研究。

示例：先选择目标法域，再用法规名称、案件引证或关键词检索；比较适用版本与相关判例。

核验：区分法律、判决与评论文章；核对各资料库的收录范围和更新情况，引用时保留原始出处与段落编号。

### HUDOC

https://hudoc.echr.coe.int/eng

用途：欧洲人权法院的判例资料库，可研究隐私、表达自由与程序权利等议题。

示例：按申请号、《欧洲人权公约》条款或关键词检索，再筛选文书类型和裁判机构。

核验：欧洲人权法院与欧盟法院属于不同体系。区分判决、决定以及分庭、大审判庭文书，并检查终局状态和案件背景。

### 跨法域比较时的记录

将制度名称、权利基础、法院层级、程序阶段与救济方式分列。相似关键词在不同制度中可能具有不同内涵，应从原文和适用条件解释差异，避免只比较结论。

## 8.5 国际贸易案例与工作论文

### UNCITRAL CLOUT

https://uncitral.un.org/en/search-CLOUT-abstracts

用途：查找适用联合国国际贸易法委员会法律文本的案例摘要及相关线索。

示例：研究国际货物买卖时，按相关公约、条款和国家筛选摘要，再追踪对应判决或裁决。

核验：摘要用于发现材料，仍需核对原始文书、语言、条款与事实。不要将摘要内容直接当作完整裁判理由。

### SSRN Legal Scholarship Network

https://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?journal_id=201

用途：发现法学工作论文、预印本和早期研究，补充正式期刊数据库。

示例：按主题词查找论文，再通过作者、参考文献和后续版本追踪研究进展。

核验：核对上传及修订日期、发表状态和正式期刊版本。平台收录不等于同行评审；引用时明确所用版本，并检查后续修改。

### 扩展检索的停止条件

当新增平台主要重复既有资料时，转入原文核读与比较。只有某一法域、时间段、程序阶段或相反观点仍缺证据时，再有针对性地扩展；将缺口写入检索记录。

## 8.6 条约与国际仲裁

### 外交部条约数据库

入口：https://treaty.mfa.gov.cn/

访问：公开。按国家、组织、名称或主题查询，核对条约文本及可得状态信息。数据库也收录部分双边合作文件，应先辨识文书性质；参加状况和保留可再向保存机关核对。

### italaw

入口：https://www.italaw.com/

访问：开放资料。适合查找投资仲裁及平台所收录的其他国际争端材料。按案名、当事人或案件类别定位，核对文书类型与程序阶段。公开收录不等于全部案卷。

### Jus Mundi

入口：https://jusmundi.com/

访问：开放仲裁入口与商业服务并存。用关键词、条约或案件标识寻找材料，再核对原始文书。开放范围与 AI、分析功能分别确认，不能由可见摘要推断全文权限。

### Kluwer Arbitration

入口：https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/kluwerarbitration

访问：通常依订阅。可用于仲裁案例、规则及专业出版物研究。区分作者评注与裁决理由，按章节和原文段落记录引文。

### 替代路径

回到仲裁机构、相关法院、条约保存机关及案件公开来源。未公开的商事仲裁裁决不能通过这些入口保证取得，报告应说明材料公开范围。

## 8.7 涉外知识产权

### WIPO Lex

入口：https://www.wipo.int/en/web/wipolex/

访问：公开。检索知识产权法律法规、条约及判决。按法域、主题或文书类型定位，核对日期、语言与原始出处；国内效力和现行状态再向对应国家机关确认。

### PATENTSCOPE

入口：https://ipportal.wipo.int/

从 WIPO 知识产权门户进入 PATENTSCOPE。用关键词、申请人、公开或申请号码和分类信息检索专利文献，核对同族及文本语言。部分工具依注册或具体服务规则开放。

### Global Brand Database

入口：https://www.wipo.int/en/web/global-brand-database

访问：公开检索。按商标文字、持有人或其他可用字段寻找线索，再核对指定国家、商品服务与状态。应补查相关国家或地区商标注册簿。

### 三类任务不要混合

研究制度时查 WIPO Lex；研究技术公开时查专利文献；核查商标时查商标资料和相应注册簿。文献命中不等于权利有效，也不等于行为侵权或不存在冲突。

### 示例与记录

拟进入某国市场时，先确定国家与产品，再分别形成规则清单、相关专利线索和商标线索。记录标识、权利人、日期、地域、来源与待核状态，必要时转入当地官方系统进一步确认。

## 8.8 判例后续引用核查

### KeyCite

入口：https://legal.thomsonreuters.com/en/products/westlaw/keycite

访问：Westlaw 相应订阅。通过案件引证定位，查看历史和引用资料，追踪不利处理及后续发展；具体功能与产品版本有关。

### Shepard's

入口：https://www.lexisnexis.com/en-us/products/lexis/shepards.page

访问：Lexis 相应订阅。通过引证进入报告，检查程序历史、引用案件及处理信息，再打开影响当前问题的后续裁判。

### 不要只看提示颜色

负面标识可能涉及不同法律问题或部分理由。阅读后续判决怎样处理原案、处理的是哪项命题，以及与本次研究的争点是否一致；平台提示是定位线索，不能替代原文判断。

### 四步操作

先确认原案与引用命题；再查历史和后续引用；筛出直接影响该命题的材料；最后记录后续处理与本次使用范围。原案与后续文书均保留完整引证和段落。

### 没有订阅时

可以在法院官网和公开案例库按案名或引证补查，但这种补查不等同于完整引证服务。记录覆盖范围及未核实事项，不把“未发现负面引用”直接写成效力已经确认。

09

第九章

# 检索任务示范

## 9.1 三项基础练习

本章以假设情境演示问题拆解、资料查找与结果核验。

### 示例一合同中的授权争议

问题：签约人员没有明确书面授权时，代理行为对被代理人的效力和相对人的注意义务应如何分析？

第一轮检索“无权代理”“表见代理”，在规范原文中识别构成要件。第二轮加入“印章”“授权文件”“既往交易”等实际存在的事实，不把尚未证明的情况作为既定前提。第三轮分别查找认可与不认可代理权外观的案例。

输出：适用规则、构成要件、各要件对应证据、相近案例及区别。把“没有书面授权”与“满足表见代理条件”分开判断。

### 示例二企业交易前的信息核查

问题：某企业是否具备签约主体资格，是否存在需要进一步调查的信用或执行事项？

先用统一社会信用代码确认企业，再查登记与变更、公示年报、许可资质、公开裁判、执行及破产公告。出现商业平台风险提示时，按决定机关、案号或公告日期回溯原始材料。

输出：已核实事实、公开线索、尚缺材料和复查日期。对授权、资金与资产等公开资料不足的事项，列入补充材料清单，而不是写成“无风险”。

### 示例三自动驾驶责任的文献研究

问题：不同研究如何划分自动驾驶事故中的责任主体和归责条件？

中文从“自动驾驶”“侵权责任”“产品责任”等词开始；英文结合目标法域检索 autonomous vehicles、liability、product liability 等表达。先筛选主题直接相关的文章，再沿参考文献和被引文献扩展。

输出：按法域、技术前提、责任主体、规范依据和作者观点建立对照。把现行规则、改革建议与技术预测分开；讨论某一国家制度时，回到该国法律与判例核实。

### 检索何时可以暂时结束

主要子问题均有原文依据；关键规则与版本已核实；相反结果已查找并分析；新增检索主要重复已有材料；未解决的问题能够明确列出。满足这些条件后，整理报告比继续累积低相关材料更有价值。

## 9.2 历史规范检索

### 任务与假设事实

某合同于 2020 年订立，2022 年发生履行争议。现需查找合同效力及责任的分析依据。先划分相关事实的发生时间，再确定各问题所需的规范版本。

### 步骤一拆分时间与问题

将订立行为、履行行为、争议行为和起诉时间分别列出。把合同效力、违约责任及诉讼程序拆成独立问题，避免统一套用一个时间点的全部规则。

### 步骤二查找正式规范

在国家法律法规数据库分别定位《中华人民共和国民法典》、相关历史法律及修改废止信息；在最高法官网定位《关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》。保存全文、施行日期和有关条款。[3]

### 步骤三建立对照

为每个问题填写：关键事实时间、旧规则、新规则、时间效力条款、待确认事实。涉及持续性事实或例外规则时逐项论证，不根据“合同签在旧法期间”直接结束检索。

### 步骤四检索适用案例

以法律问题组合“时间效力”“法律事实”等词查找案例，再筛选与本例时间结构接近的材料。区分合同订立、后续履行和程序问题；保留不同处理的案例。

### 示范成果摘要

“已分别建立效力、责任与程序问题的规范清单。合同订立时间已明确；后续行为性质及时间效力规则的适用条件仍需与事实逐项核对。附件包含历史文本、现行文本和对应时间效力文件。”结论明确后，在此摘要后补入条款与适用理由。

## 9.3 类案比较与反例

### 任务与假设事实

员工离职后利用客户名单开展同类业务。需研究客户信息是否可能受到商业秘密保护。将信息的非公开性、保密措施及取得或使用方式分别列为待核事实。

### 步骤一从规范提取争点

先查现行反不正当竞争相关规范及司法解释，并核对行为时间对应版本。把信息内容、非公开性、商业价值、保密措施及涉嫌侵害行为拆开检索。

### 步骤二查找与筛选

第一轮检索“客户名单商业秘密”；第二轮加入“保密措施”“公开渠道”等争点。优先阅读裁判理由，排除仅在当事人主张中出现关键词的无关命中。

### 步骤三填写比对矩阵

每个真实案例占一行，列：案号和程序阶段、资料具体内容、公开程度、保密措施、取得或使用方式、法院认定、关键证据与差异。未经核实的事实标为“未明确”，不能空白后默认为相同。

### 反例如何处理

假设候选案例甲的信息包含非公开交易习惯，案例乙仅涉及公开联系方式。比较时应具体核对信息内容与公开程度，判断其对保护条件的影响。

### 示范成果摘要

“现有资料不足以仅凭客户名单这一名称判断保护条件。下一步应核实信息内容、公开程度和保密措施，再与已取得的裁判原文逐项比较。相反案例及其事实差异单列附件。”

## 9.4 企业监管信息核查

### 任务与假设事实

准备与某金融服务企业合作，需要核查其主体身份、经营资质及公开监管事项。本例以虚构企业演示主体、资质与监管信息的核查路径。

### 步骤一确认主体

用登记信息核对完整名称、统一社会信用代码、曾用名与分支机构。将交易对手、集团母公司和关联公司分别建档；如果名称含“金融”字样，不能据此认定其具有金融业务许可。

### 步骤二匹配主管机关

根据拟从事的具体业务确定许可和监管机关，再查证监会、金融监管总局、中国人民银行等相应主管机关。以现名、曾用名和文号分别查找公开决定，必要时补查交易所披露。

### 步骤三读取原始处理

发现记录后区分处罚、监管措施和市场禁入，核对作出机关、对象、认定事实、日期和处理范围。判断是否涉及当前主体、当前业务和当前期间；继续检索后续变更、救济或更正。

### 步骤四输出事项表

每条记录填写“已核实事实—原始来源—对本次交易的相关性—待补材料”。例如需补充许可证、整改证明或授权文件时，写明文件名称和核验目的。

### 示范成果摘要

“公开检索覆盖登记及所列监管机关，查询条件和日期见附件。公开信息中未检出事项仅代表本次查询结果；经营资质仍需与拟合作业务核对，不能以无处罚记录替代许可审查。”

## 9.5 涉外仲裁专题检索

### 任务与假设事实

拟研究一项跨境交易争议的仲裁条款和裁决执行问题。先确定合同主体、仲裁地、可能执行地及争议性质，不能把普通商事仲裁与投资者对国家仲裁混为一类。

### 步骤一确定研究范围

分别列出仲裁协议效力、适用仲裁规则、程序及执行四个问题。记录仲裁地与执行地，因为二者可能适用不同规则和法院审查标准。

### 步骤二查规则与条约

从有关仲裁机构官网取得相应版本的仲裁规则；研究外国仲裁裁决执行时查《纽约公约》正文、相关国家参加状况及保留，再查执行地国内法。中国相关条约资料可由外交部数据库补查。

### 步骤三查案例与评注

按条约条款、争点和法域在相关法院资料、Jus Mundi 或 Kluwer Arbitration 中寻找案例。若属投资仲裁，再用 italaw 等扩展。对于摘要和评注，追踪原始裁决或判决。

### 步骤四检查可比性

区分裁决实体理由与执行法院的审查理由；区分撤销、拒绝承认执行和程序性决定。记录材料是否公开完整、所用语言和后续程序。

### 示范成果摘要

“报告按仲裁地、执行地及程序阶段分别列示规则与案例。未公开的商事仲裁材料不纳入完整性推断；仍待确定的仲裁条款文字和执行地资产情况单列。”

## 9.6 同一事件的多程序检索

### 假设任务

某企业因生产活动受到行政处罚，随后寻求救济。需要整理处罚依据、公开复议和诉讼资料，并核查是否存在相关监督或执行程序。按已确认的程序建立关联，并分别核对各程序的启动条件。

### 先建立事件标识

记录企业完整名称及代码、行为时间、地点、处罚机关、决定文号和主要事项。以决定文号定位原文，再用主体与事项补查；不得仅凭相似案情或简称认定属于同一事件。

### 沿程序逐项连接

在主管机关查原处理及依据；在复议机关查公开资料；在法院平台查相关裁判或公告；涉及检察监督时补查 12309 与检察院官网；涉及执行时核对执行法院、案号和依据。每次连接都注明据以关联的标识。

### 区分观点与结果

分别摘录行政机关认定、申请人主张、复议处理、法院裁判理由和检察意见。后续文书可能改变、撤销或仅部分处理前一结论；把程序发生时间与材料发布日期分开。

### 示范输出

以事件为主线建立时间表，每份文书独立编号并附原文。摘要写清已确认程序、各阶段结论与尚缺材料。只有新闻或摘要时标明来源层级；未发现后续程序时记录查询范围，不据此声称案件已经终结。

10

第十章

# 检索成果与资料管理

## 10.1 检索记录与报告模板

### 任务记录

检索主题：_____ 检索日期：_____

法域与地域：_____ 事实发生时间：_____

核心问题：_____

数据库与权限范围：_____

检索式及筛选条件：_____

| 资料名称与标识 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| 法规：名称、文号、条款 | 原始出处与版本：公布 / 施行日期、修订情况、链接<br>支持的判断及局限：适用对象、地域、时间及待核事项 |

| 资料名称与标识 | 用途与使用提示 |
| --- | --- |
| 案例：案名、案号或入库编号 | 原始出处与版本：法院、审级、裁判日期、来源<br>支持的判断及局限：关键事实、裁判理由与本问题差异 |
| 文献：题名、作者、出处 | 原始出处与版本：年份、卷期、页码、DOI / 链接<br>支持的判断及局限：论点、证据、分歧及引用位置 |

### 简明报告结构

1. 问题与范围：说明事实前提、法域、时间和排除事项。2. 结论与依据：每项判断紧跟规范、案例或其他原始资料。3. 分歧与适用分析：列出相反材料及影响判断的事实条件。4. 尚待核实事项：明确缺失证据、访问限制和后续核查方法。5. 检索附件：提供平台、日期、检索式、依据目录和原文文件。

### 提交前检查

□ 原文能够打开或已完整保存，引用位置可定位。□ 法规名称、文号、条款与版本一致。□ 当事人主张、法院认定和研究者观点已区分。□ 已检查相反材料，未把未检出写成不存在。□ 动态事实标有查询日期，报告不含无关个人信息。

## 10.2 类案比较记录表

### 使用方法

每个候选案例填写一份，与待决案件逐项比较。事实未明确时写“未明确”；不支持本次判断的材料仍保留，并说明差异。

| 比较项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 稳定标识 | 案号 / 入库编号：_____<br>法院、审级及裁判日期：_____ |
| 问题与程序 | 待决问题：_____<br>候选案例的争点及程序阶段：_____ |
| 关键事实 | 本案的决定性事实：_____<br>候选案例相同点 / 不同点：_____ |
| 规则与版本 | 本案拟用条款及版本：_____<br>候选案例适用规范及时间：_____ |
| 理由与证据 | 法院采纳的理由及原文位置：_____<br>证据状态与未明确事实：_____ |
| 相反材料 | 是否支持本次判断：支持 / 否定 / 有条件<br>相反结论及可解释差异：_____ |
| 援引与复核 | 可援引的命题与适用限度：_____<br>原文链接、附件名与核验日期：_____ |

## 10.3 引用与来源记录

### 规范文本

记录完整名称、制定机关、文号、公布及施行日期、所用版本和条款。例如：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》（法释〔2020〕15 号），第 1 条。引用历史版本时明确其时间。[3]

### 裁判与案例条目

裁判文书记录法院、案号、文书类型、裁判日期及段落或页码；案例库条目另记案例名称、类型、入库编号、关联案号及查询日期。裁判日期、案例发布日期和入库时间分别列示。

### 论文与图书

论文记录作者、篇名、刊名、年份、卷期及具体页码；图书记录责任者、书名、版次、出版社、年份和具体页码。网页记录发布主体、标题、日期、完整网址与访问日期。最终格式依投稿或出版规范统一。

### 原文摘录与自己的判断

直接引语加引号并保持原意；概括转述也要标注来源。只读到二次转引时说明转引关系，不写成已核读原文。自动导入的引注应核对作者、题名、页码及文献类型。

### 一项结论对应一组依据

在报告中为材料编号，将结论、支持材料、相反材料和待核事项关联。条文真实不等于适用，判决真实不等于支持当前命题；复核时逐项回到原文。

## 10.4 AI 辅助检索与核验

### 适合交给 AI 的环节

帮助拆分问题、扩展同义词、提出检索路径，以及根据已取得的原文整理比较表。输出应保留资料出处和引用位置，生成文字中的事实、规则与推论分开核对。

### 可复用的任务描述

“请把以下假设事实拆成检索问题，列出每个问题的概念词、事实词和可能法域。对无法确认的前提标注待核。若提供法规或案例，给出完整名称、标识、日期和可回查来源；找不到时明确说明。”

### 候选产品与权限

AlphaGPT：https://www.icourt.cc/product/alphaGPT

威科先行 AI+：https://law.wkinfo.com.cn/

聚法 AI：https://www.jufaai.com/

选用时核对资料覆盖范围、来源回查方式与账号权限，再以熟悉的检索问题试用。具体功能和套餐见各产品说明。

### 四步核验

（1）打开每一项来源，确认真实存在。（2）阅读引用段落，检查是否支持所述判断。（3）核对版本、法域、程序与事实条件。（4）主动检索相反资料。核验记录应同时列明原文位置、适用条件及其支持的判断。

### 失败时如何处理

无法回查的条目移入“未核实”，重新按题名或稳定标识查官方原文；不要继续让模型补造缺失字段。结论过宽时缩小问题，提供已核实原文重新比较。上传案件材料前处理无关身份信息，并确认所用服务的数据处理规则。

## 10.5 资料管理与更新

### Zotero 与附件管理

官方帮助：https://www.zotero.org/support/

桌面工具可用于资料集、标签、附件和引文管理；同步存储等服务按相应规则使用。通过浏览器保存条目后，检查作者、题名、年份和文献类型，不直接信任自动导入字段。

### 按项目而非只按网站保存

建立一个项目资料集，按“规范、案例、文献、事实资料”组织，并以“待核、已核、相反材料”标注状态。每条资料写一句与本问题的关系，记录关键页码或段落。

### 去重与版本分开处理

先查看重复条目，再确认是否确属同一资料。修订法律、论文预印本和正式版本可能不是应合并的重复项。案例不同审级也应分别保留，再建立关联。

### 文件命名与日志

文件名示例：年份 _ 资料简称 _ 文号或案号 _ 版本。日志记录平台、检索式、日期、保存位置与筛选理由。网页可保存完整页面或 PDF；扫描件 OCR 后必须对照原图核对日期、金额、否定词和条号。

### 更新提醒与复查

有提醒功能的平台可按题名、争点或案件设置更新；没有提醒时，在交稿、签约或程序行动前按原检索条件复查。记录本次发现的变化、旧结论是否受影响，以及需替换的附件。

### 提交前整理

清理重复附件，保留相反材料；核对正文引注与附件一一对应；把尚未确认的条目列入待核表。只保留项目需要的个人信息，并按使用权限分享资料。

## 10.6 留档与未检出表述

### 四种结果分别记录

未检出：已按记录条件查询，没有匹配结果。无法访问：页面或系统未能打开。无查询权限：所需功能不向当前身份开放。仅有摘要：已发现线索，但尚未取得完整文书。四种情形都不能直接写成“事项不存在”。

### 保存可复查的资料包

保存原始附件、来源网址、查询条件、查询时间和关键页码。动态页面同时保存必要的页面内容；扫描件保留原图与 OCR 副本。将原件和摘录分开，避免再次编辑后无法区分来源文本。

### 文件校验与证据用途

必要时记录文件哈希以识别保存副本是否变化；哈希只能支持文件一致性核对，不能自行证明来源真实或取得时间。研究留档与诉讼证据固定是不同任务，拟作证据时应另核取得方式和程序要求。

### 可直接套用的表述

“截至某日，在某平台以主体全称、曾用名及所列条件检索，未检出与本事项匹配的公开记录。查询范围和保存材料见附件；尚需核实事项为……”

将实际查询条件填全，不能只写“经互联网查询无风险”。

### 交付前最后核对

正文命题与原文逐项对应；区分事实、规则和评价；保留相反材料；检查附件、日期和引用位置。新发现材料改变结论时，同步更新摘要与报告，而不只替换附件。

11

第十一章

# 开放项目与延伸阅读

## 11.1 中文文库与资源导航

### LawRefBook Laws

项目：https://github.com/LawRefBook/Laws

社区维护的法律法规、规章及案例整理仓库，适合按目录阅读，或参考其结构化整理方式。普通读者可先浏览文件；本地数据库处理需要技术能力。正式引用仍核对官方文本、版本及完整性。

### lawtext 中国法律法规在线文库

阅读：https://lawtext.github.io/

项目：https://github.com/lawtext/laws

把官方来源文件转换为便于阅读的文本。项目说明包含已废止文件，且提示搜索可能不完整；适合辅助浏览，不能把搜索排序或文本收录当作现行有效标记。

### 中文法律资源清单

项目：https://github.com/pengxiao-song/awesome-chinese-legal-resources

汇集官方入口、竞赛数据和其他资源，适合发现候选资料。清单中的数据集、问答网站和官方数据库性质不同；逐一回查上游来源、年代和使用条件，不能整份当作权威法源目录。

### 选用与复用

阅读型项目可先用一部熟悉的法律核对条文和版本；构建资料库则另查许可文件、数据来源、更新记录与依赖。再发布前确认相应内容的复用许可及条件。

## 11.2 文档处理与引文提取

### OCRmyPDF

项目：https://github.com/ocrmypdf/OCRmyPDF

为扫描 PDF 添加可搜索文字层，适合旧公报、扫描裁判或档案副本。属于需要安装配置的命令行工具；中文识别需相应语言支持。处理副本后抽查条号、金额、日期和否定词，保留原始扫描件。

### eyecite

项目：https://github.com/freelawproject/eyecite

用于从文本提取支持格式的法律引文，尤其适合美国法材料的技术整理。需要 Python 使用能力；提取到引文不等于案件真实、引文支持命题或判例仍有效，也不能当作通用中文法学引注校对器。

### 与既有工具配合

Zotero 用于整理来源和附件；OCR 工具改善扫描文本检索；eyecite 帮助提取相应引文；CourtListener 与 RECAP 可辅助查美国案件资料。按当前任务选择所需工具，逐步补充处理环节。

Free Law Project 说明：https://free.law/

### 项目选用条件

选用前查看许可证、最近维护记录、适用法域及技术依赖；阅读型项目与需要部署的工具分别评估。竞赛数据不能替代持续更新的法律资料。[10]

## 11.3 中文教材与操作手册

### 系统学习法律文献

于丽英：《法律文献检索》第 5 版，北京大学出版社，2025 年版（ISBN 9787301358597）。可用于理解中国法、外国法、国际法及研究性检索的资料类型。[7]

### 学习实务任务组织

杨洪浦：《法律检索牵星术：律师法律检索指南》，中国法制出版社，2021 年版。适合沿实际问题学习检索和报告制作。购买或借阅时核对版次；旧书中的网址和平台操作应按当前页面复核。

### 学习类案判断

齐晓丹等：《类案检索方法指引》，法律出版社，2020 年。可用于学习类案筛选、比对与检索报告。书中的案例分析需结合当前规范与后续裁判更新。

### 数据库操作手册

中山大学图书馆数据库导航：https://library.sysu.edu.cn/eresource/4752

聚法使用指南：https://jufaanli.cn/Home/Aboutus/help

操作手册适合核对字段、筛选和功能说明，阅读前确认产品名称与更新日期；机构订阅说明不能代表其他读者的权限。

### 阅读顺序

先用教材理解资料类型，再选一个真实研究问题练习检索，遇到具体按钮和语法问题时查产品帮助。把可迁移的方法记入自己的操作表；案例、规范与平台界面分别更新。

# 11.4 研究指南与资源维护

### Harvard Law School Library

入口：https://hls.harvard.edu/library/research-services/research-guides-videos/

公开研究指南与视频覆盖研究策略及多个法律专题。可借鉴问题拆解、研究顺序和专题组织；其中推荐的订阅资源不当然向所有读者开放。

### GlobaLex 与国会法律图书馆

GlobaLex：https://www.nyulawglobal.org/globalex

国会法律图书馆：https://guides.loc.gov/law-library

按法域和主题找到研究指南，先读制度背景、资料类型和正式出版来源，再追踪链接。每篇指南的更新日期应单独检查。

### 平台帮助与原始发布机关

研究指南解释怎样找，数据库帮助解释怎样操作，原始发布机关用于核对具体文书。三类资源配合使用，避免把指南作者或平台摘要的概括直接当作规范原文。

### 本手册资源维护表

资源名称：_____

官方入口与替代路径：_____

访问条件：公开 / 注册 / 订阅 / 机构限制

核验日期与范围：_____

变化事项及需更新的章节：_____

### 版本说明

法律规则发生修改时更新正文及示例；网址、访问条件或收录范围变化时更新资源记录。保留旧版及修改日期，使检索报告仍可追溯到当时使用的材料。

# 来源说明规范与官方文件

**[1] 人民法院案例库建设运行工作规程**

最高人民法院，法〔2024〕92 号，2024 年 5 月 8 日起施行。重点参见第 3、19、21、23、29、30 条。用于第 3.2 节。

https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/431662.html

**[2] 指导性案例的参照与引述**

《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉实施细则》，2015 年 5 月 13 日印发（河南省高级人民法院转载全文），参见第 9—11 条；并参见《关于完善统一法律适用标准工作机制的意见》（法发〔2020〕35 号）第 4、19 项。用于第 3.2 节。

https://www.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=157832

**[3] 民法典时间效力规则**

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》，法释〔2020〕15 号，2021 年 1 月 1 日起施行。用于第 9.2 及 10.3 节。

https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282051.html

**[4] eCFR 与正式版本**

美国国家档案与文件署，About the Electronic Code of Federal Regulations；GovInfo，Code of Federal Regulations。用于第 8.1 节的版本区分。

https://www.govinfo.gov/help/cfr

# 来源说明平台与出版物

**[5] 国家标准平台迁移**

《关于国家标准全文公开系统域名及服务变更的通知》，2025 年 3 月 25 日。用于第 7.1 节入口说明。

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/nd?no=83

**[6] 法答网公开范围**

最高人民法院《法答网正式上线最高人民法院组织召开工作部署会》，2023 年 6 月。用于第 3.3 节内网与公开精选答问的区分。

https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/405202.html

**[7] 法律文献检索书目**

于丽英： 《法律文献检索》第 5 版，北京大学出版社，2025 年，ISBN 9787301358597。书目信息核对自出版社旗舰店商品页。用于第 11.3 节。

https://detail.youzan.com/show/goods?alias=2xdzelw4aiojz6l

**[8] 其他推荐书目**

杨洪浦：《法律检索牵星术：律师法律检索指南》，中国法制出版社，2021 年。齐晓丹等：《类案检索方法指引》，法律出版社，2020 年。书目核对自公开馆藏或图书目录；按实际借阅版本引用。

https://books.google.com/books?id=EbRxzwEACAAJ

杨洪浦书目 https://search.megbook.com.tw/mall/detail.jsp?proID=3637650

# 来源说明项目与维护

### [9] 中文文库与资源导航

第 11.1 节依据各项目 README 与公开阅读页介绍。三个项目的完整链接分别见第 11.1 节。资源收录、文本来源及许可分别检查，不推定所有内容均现行有效或可自由再发布。

https://github.com/LawRefBook/Laws

### [10] 文档处理与引文提取

第 11.2 节依据 OCRmyPDF 与 eyecite 项目文档介绍。两个项目及 Free Law Project 的链接分别见第 11.2 节。工具处理能力不等于法律真实性或引文支持度核验。

https://github.com/ocrmypdf/OCRmyPDF

### 资料核对范围

本版重点复核案例参照规则、历史版本、公开与权限服务的区分、标准平台迁移及推荐书目。平台入口与项目功能说明依据各官方或提供方公开资料，资料核对方式见编写说明。

### 资源更新记录

资源名称及所在节：_____ 查询日期及访问状态：_____ 所核对的页面或文档：_____ 范围或权限变化：_____ 替代路径及处理结果：_____